

은행 FP 2부

핵심정리 note

구분		세부과목	출제문항
2부	금융자산 투자설계	금융상품	16
		주식투자	15
		채권투자	15
		파생금융상품투자	12
		금융상품 투자설계 프로세스	12
	비금융자산 투자설계	부동산 상담 사전 준비	9
		부동산 시장 및 정책 분석	9
		부동산 투자전략	9
		보유 부동산자산관리 전략	3
	소계		100

과목명 : 비금융자산투자설계 (출제 : 30문제)

제1장 부동산 상담 사전준비

1. 부동산관련 기초지식

부동산의 개념

- 우리나라 가계자산의 70%~80%가 부동산으로 구성됨
- 부동산을 한가지 개념으로 정의하거나 이해하기는 불가능함

물리적(기술적) 측면	경제적 측면	법률적 측면
자연적 조건(공간, 위치, 지세 등)과 인공적 조건(측량, 설계, 시공 등)으로 부동산을 논의	무형적 측면에서 자산, 자본, 생산요소, 소비재 등에 초점	협약의 부동산과 (준)의제부동산, 그리고 그 둘을 합쳐 광의의 부동산이라 함

법률적 개념의 부동산

(1) 협약의 부동산 : 토지 및 그 정착물 (민법 99조 1항)

- ① 독립정착물 : 건물, 명인방법을 갖춘 수목의 집단, 미분리과실, 농작물
- ② 종속정착물 : 교량, 다리, 축대, 도로포장 등

※ 토지의 권리는 정당한 이익이 있는 범위에서 상하에 미침

(2) 광의의 부동산 : 협약의 부동산 + 준(의제)부동산

- ① 준부동산의 의의 : 물건변동 시 등기나 등록절차 필요
- ② 준부동산은 감정평가의 대상이 되며 저당권의 목적이 될 수 있음
- ③ 준부동산의 종류 : 공장재단, 광업재단, 광업권, 어업권, 입목, 선박(20톤 이상), 자동차, 항공기, 건설기계

구 분	부동산	동산
공시방법	등기	점유
권리변동	등기	인도
공신력	불인정	인정(선의취득)
무주물귀속	국유	선점자
가능한 제한물권	용익물권(지상권, 지역권, 전세권)과 담보물권 중 저당권과 유치권	담보물권 중 유치권과 질권 용익물권은 불가능
취득시효	· 미등기상태로 20년 점유 · 등기상태로 10년 점유	· 소유의사로 10년 점유 · 선의, 무과실로 5년 점유

토지의 특성

토지의 자연적 특성

- ① 위치의 고정성 : 다른 지점의 토지와는 최소한 위치에 따른 속성이 다름
- ② 부증성 : 생산비를 투입하여 물리적 양을 증가시키지 못하며 토지의 공급 곡선이 비탄력적이 되는 원인이 됨
- ③ 영속성 : 토지는 소멸되거나 마멸되지 않는 특성을 가지므로 가치보전의 작용이 강하게 인정됨
- ④ 개별성 : 토지의 비대체성 발생(토지는 위치와 면적이 고정됨)
- ⑤ 연접성 : 토지는 연속적으로 인접해 있어 거래단위의 인위적 구분 및 토지의 합병과 분할이 가능, 외부효과 및 공간적 부조화의 문제 발생

토지의 인문적 특성

- ① 용도의 다양성 : 농업용지, 임야, 주택지, 상업지, 공업용지 등
 - ② 이용의 외부효과 : 한 필지의 이용이 다른 토지에 영향, 토지의 연접성으로 외부효과가 강하게 나타나고, 공간적 부조화의 문제가 발생함
 - ③ 이용결과에 대한 경직성 : 결합성, 내구성, 고가성에 의해서 발생함. 시간적 부조화의 문제가 발생하는 원인이 됨
 - ④ 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성
- ※건물의 특성 : 비영속성, 생산가능성, 동질성

부동산의 분류

지목상 분류

- (1) 지목의 의미 : 토지의 주된 용도에 따라서 토지의 종류를 구분하는 법률상 명칭을 의미하며 실제 이용사항이 지목으로 표시됨
- (2) 지목의 지정 : 우리나라에서는 이용형태로 분류하여 28개로 지정
- (3) 지목의 설정원칙
 - ① 1필1목의 원칙 : 한 필지에는 하나의 지목만을 설정
 - ② 주지목 추종의 원칙 : 주된 사용목적에 따라서 지목설정
 - ③ 영속성의 원칙 : 일시적이거나 임시적 이용에는 용도변경 하지 않음
 - ④ 사용목적 추정 원칙 : 도시개발사업, 택지개발사업, 산업단지조성사업 등은 미리 그 사용목적에 따라서 지목을 설정함

주요 지목

전(田), 답(畓)	과수원	목장용지	대
전(田)은 물을 상시적으로 이용하지 아니하고 농작물 등 경작, 답(畓)은 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼, 연, 미나리 등을 재배하는 토지	사과, 배, 밤, 호두, 굴나무 등 과수류를 집단으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지 (단, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.)	축산업, 낙농업을 하기 위해 초지를 조성한 토지 및 가축의 축사와 부속시설물의 부지 (단, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.)	영구적 건축물 중 주거·사무실·점포와 박물관·극장·미술관 등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지 등

※ 기타 : 공장용지, 창고용지, 광천지, 유지, 구거, 종교용지, 잡종지(갈대밭, 변전소, 자동차 운전학원, 다른 지목에 속하지 않는 토지) 등

용도지역의 분류 (국토의 계획 및 이용에 관한 법률)

- (1) 용도지역 : 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율·용적률, 높이 등을 제한
 - 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리지역으로 결정하는 지역
- (2) 용도지역의 대분류 : 도시지역, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역
- (3) 도시지역의 세부분류
 - ① 주거지역 : 1·2종 전용주거(단독, 공동주택의 양호한 주거), 1·2·3종 일반 주거(저층, 중층, 중고층의 편리한 주거), 준주거(상업 및 업무기능 보완)
 - ② 상업지역 : 중심상업(도심 등), 일반상업, 근린상업, 유통상업
 - ③ 공업지역 : 전용공업(중화학), 일반공업, 준공업(주거 및 상업기능)
 - ④ 녹지지역 : 보전녹지, 생산녹지(농업), 자연녹지(제한적 개발 허용)
- (4) 관리지역의 세부 분류 : 계획관리(도시지역으로 편입예상), 생산관리, 보전관리

용도지구와 용도구역

- ① 용도지구 : 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 용도지역의 기능증진
 - 방화지구, 방재지구, 고도지구, 취락지구 등
- ② 용도구역 : 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적·단계적 토지이용도모 등
 - 개발제한구역(도시의 무질서한 확산방지, 국방부장관의 요청 등), 도시자연공원구역, 시가지 조정구역(계획적·단계별 개발), 수산자원보호구역

용도지역 등의 지정원칙

- ① 용도지역 : 모든 토지에 지정하며 중복지정 불가
- ② 용도지구 : 필요한 토지에만 지정하고 중복지정 가능
- ③ 용도구역 : 필요한 토지에만 지정 - 구역의 중복지정은 불가능하나 용도구역과 용도지역·용도지구와의 중복지정은 가능

주택의 분류

- (1) 단독주택 : 단독주택, 다중주택, 다가구주택, 공관
 - 다중주택 : 학생이나 직장인이 장기간 거주, 독립된 주거형태 x, 연면적 330㎡ 이하이고 층수가 3층 이하인 주택
 - 다가구주택 : 주택으로 이용하는 층수가 3개층 이하, 1개 동의 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하, 19세대 이하가 거주할 수 있는 주택
- (2) 공동주택 : 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사
 - 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개층 이상인 주택
 - 연립주택 : 주택으로 쓰는 각 동 바닥면적의 합계가 660㎡를 초과하고 층수가 4층 이하인 주택
 - 다세대주택 : 주택으로 쓰는 각 동 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하이고 층수가 4층 이하인 주택

준주택

- (1) 준주택 : 주택 외에 주거시설로 이용이 가능한 시설로 기숙사, 다중생활시설, 노인복지시설, 오피스텔 등을 말함
 - ① 다중생활시설(고시원)
 - 바닥면적의 크기에 따라 제2종 근린생활시설(500㎡ 미만) 또는 숙박시설(500㎡ 이상)로 구분
 - 임대주택법상 임대사업자등록 불가, 욕실설치 가능
- (2) 오피스텔
 - 도시형생활주택과 함께 1~2인 거주공간으로 공급증가
 - 상하수도 시설이 갖추어진 전용입식부엌, 수세식화장실, 목욕시설 필요

도시형생활주택

- (1) 도시형생활주택의 개념
 - : 도시지역에 건설하는 300세대 미만의 국민주택규모에 해당하는 주택
- ① 분류 : 단지형 연립, 단지형 다세대, 아파트형
- ② 규모
 - 단지형 연립, 단지형 다세대 : 건축위원회 심의 시 5층 가능
 - 아파트형 : 세대별 독립된 주거가 가능하도록 욕실과 부엌설치, 지하층 설치 불가
- ③ 특징
 - 하나의 건축물에는 원칙적으로 도시형생활주택과 그 밖의 주택을 함께 건축할 수 없다.
 - 하나의 건축물에는 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택과 아파트형 주택을 함께 건축할 수 없다.
 - 아파트형 주택에 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 세대가 150세대 이상 포함되는 경우 일반공동주택과 동일하게 주민공동시설을 설치해야 한다.

부동산 주요용어

(1) 필지와 획지

- ① 필지 : 하나의 지번이 붙는 법률상 등록 및 등기단위로 법적 개념
- ② 획지 : 인위적, 자연적 행정적 조건으로 다른 토지와 구별되는 가격수준이 동일한 일단의 토지로 경제적·부동산학적 개념

(2) 건축

신축	건축물이 없는 대지에 새로이 건축물을 축조하는 것(부속건축물만 있는 대지에 새로이 주된 건물을 축조하는 것을 포함하되 개축과 재축에 해당하는 경우 제외)
증축	기존 건축물이 있는 대지 안에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 증가시키는 것
개축	기존 건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 그 대지 안에 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 건축물을 다시 축조하는 것
재축	건축물이 천재지변, 기타 재해에 의하여 멸실 된 경우에 그 대지 안에서 종전과 동일한 규모의 범위 안에서 건축물을 다시 축조하는 것
이전	건축물을 그 주요 구조부를 해체하지 아니하고 동일한 대지 안의 다른 위치로 옮기는 것

(3) 건축관련 면적

- ① 대지면적 : 대지의 수평투영면적
- ② 바닥면적 : 건축물의 각 층 등의 중심선으로 둘러싸인 수평투영면적
- ③ 건축면적 : 건물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적
- ④ 연면적 : 하나의 건축물 각 층 바닥면적의 합

(4) 건축선 : 도로와 건축물 사이에 공간 확보를 위해서 정의되는 건축물을 건축할 수 있는 선

(5) 건폐율과 용적률

- ① 건폐율 : 대지면적에 대한 건축면적의 비율로 정의
 - 대지 내 최소한의 공지를 확보하기 위한 목적
 - 주거지역(70%이하), 상업(90%이하), 공업(70%이하), 녹지(20%이하)
 - ② 용적률 : 대지면적에 대한 건축물의 연면적 비율로 건축물의 층 및 높이규제 (용적률 산정을 위한 연면적에서 지하층, 지상주차장, 피난 안전구역 등은 제외)
 - 주거(500%이하), 상업(1,500%이하), 공업(400%이하), 녹지(100%이하)
- ※ 용도지역에 따라서 건폐율과 용적률이 차등 지정되며 건폐율과 용적률 모두 상업지역이 주거지역에 비해서 크게 지정

(6) 공동주택면적

- ① 전용면적(주거전용면적) : 현관문을 들어서면 있는 순수한 자기소유 공간
- ② 공급면적 : 전용면적 + 주거공용면적(복도, 엘리베이터, 계단 등)
- ③ 계약면적(분양면적) : 공급면적 + 기타공용면적(지하주차장, 관리사무소 등)
- ④ 총면적 : 계약면적 + 서비스 면적(발코니 등)

(7) 새로운 형태의 주택

- ① 타운하우스 : 단독주택 두 개 이상 붙여 나란히 지은 집
- ② 테라스하우스 : 아래 세대의 지붕을 위층 세대가 정원으로 활용
- ③ 게스트하우스 : 외국인 여행자 등 단기거주자에게 침실 제공
- ④ 서비스드 레지던스 : 호텔식 서비스가 제공되는 오피스텔 개념의 시설
 - 장기간 투숙하고자 하는 비즈니스 목적의 출장자 대상
- ⑤ 셰어하우스 : 침실은 따로 사용, 거실·화장실·주방 등 공유

(8) 농어촌주택 등

- ① 기준에 부합하는 농어촌주택을 3년 이상 보유 시 일반주택 양도 시 농어촌주택은 주택수에서 제외 (2023년 이후 취득 시 3억 원 이하(한옥 4억 원))
- ② 읍·면 지역 (토지거래허가구역, 투기지역, 관광단지지역, 조정대상지역 등 제외)

(9) 지식산업센터(아파트형 공장)

- ① 동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자의 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형(3층 이상) 집합건축물 - 6개 이상 공장입주
- ② 제조업, 지식기반산업, 정보통신업, 벤처기업을 운영하기 위한시설, 입주업체 지원시설 등

(10) LTV와 DTI

- ① LTV(=대출액/담보가치) : 담보대출의 가치인정비율을 의미
 - 담보가치의 안정성을 담보하기 위한 규제 장치로 활용
- ② DTI : 총부채상환비율로 총소득에서 부채의 연간 원리금 상환액이 차지하는 비율
- ③ DSR : 총부채원리금 상환 비율
 - DTI는 주택 담보대출 외에 기타 대출의 상환액을 이자만 산정
 - DSR은 모든 대출금의 원리금 상환액을 합하여 계산
 - 스트레스 DSR : 변동금리를 이용하는 경우 금리상승으로 상환부담을 고려하여 가산금리를 부과하여 대출한도를 산출

(11) 공시가격

- ① 표준지공시지가 : 국토교통부장관이 공시, 표준지의 단위면적당 가격
 - 매년 1월 1일 현재의 적정가격, 토지시장의 자가정보 등 제공
- ② 개별공시지가 : 시·군·구청장이 공시, 개별토지의 단위면적당 가격
 - 토지관련 국세 및 지방세, 개발부담금 등의 부과기준
 - 1월 1일 기준가격으로 5월 31일 까지 결정·공시, 30일 이내 이의신청
- ③ 표준주택가격 : 국토교통부장관이 단독주택 중에서 선정한 표준주택의 적정가격 공시
- ④ 개별주택가격 : 시·군·구청장이 공시, 단독주택의 단위면적당 가격
 - 국세 및 지방세 과세 등의 기준
- ⑤ 기준시가 : 국세청장이 양도세 혹은 상속·증여세를 부과할 때 적용

2. 부동산공부 및 부동산조사방법

부동산 공적장부

(1) 건축물대장

- ① 건축물에 관련된 기재사항을 국가에서 대장으로 관리하는 공적 장부
- ② 건축물의 표시, 건축물의 소유권변동에 관한 사항 기재
 - 용도지역/지구/구역, 대지면적, 연면적, 건축면적, 건폐율, 용적률 등
 - 소유권 정보가 등기사항증명서와 다르면 등기사항증명서가 우선함

(2) 토지(임야대장)

- ① 토지의 지적공부의 일종, 토지의 현황을 명확하게 하기 위함
- ② 토지의 소재, 지번, 지목, 면적, 소유자의 주소 등

(3) 토지이용계획 확인서

- ① 토지이용 시 주요 공법상 제한사항 확인 (확인이 불가능한 정보도 있음)
- ② 토지가치예측을 위한 기본정보 확인 : 용도지역·지구 등, 군사시설, 농지, 산림 등

(4) 개별공시지가확인서

- ① 개별토지의 단위면적 당 가격인 개별공시지가 기재
- ② 1990년대 이후 필지별 개별공시지가 변동내역확인
- ③ 실제거래가격과는 차이가 있으나 2000년대 이후 격차가 좁혀짐

(5) 부동산종합증명서

- 부동산과 관련되어 개별법에 의해 관리하던 18종의 부동산 관련 증명서를 통합

등기사항증명서

- (1) 등기사항증명서 : 해당 부동산에 대한 표시와 권리관계를 기재한 공적장부
 - 누구나 열람 및 발급가능, 공시의 효과는 있으나 공신력을 인정하지 않음
- (2) 등기사항증명서의 각 구별 등기사항

구분	등기사항
표제부	부동산의 표시(소재지, 지번, 지목, 면적, 건물종류·구조·면적·용도 등) ※ 집합건물은 전체 건물의 표제부와 구분건물의 표제부가 각각 있음
갑구	소유권에 관한 사항[소유권의 보존이나 변경에 관한 사항 : 소유권보존(이전)등기, (가)압류, 가처분, 환매등기, 경매신청 등], 거래금액
을구	소유권 이외의 권리(지상권, 지역권, 전세권, (근)저당권, 임차권) 사항

(3) 권리순위

- ① 동일한 구에서는 순위번호에 따라 순위가 가려짐
- ② 부기등기의 순위는 주등기 순위에 의해 결정됨
- ③ 가등기에 기한 본등기 시에는 가등기의 순위에 따라 순위보전

(4) 등기사항전부증명서의 활용

- ① 소유권여부확인 및 침해여부확인(압류, 가압류, 경매개시 등)
- ② 임대차계약 시 보증금우선순위 확인
- ③ 면적정보와 토지지분 확인 및 거래사례의 거래금액 확인
- ④ 소유권이 토지 및 건축물대장과 상이한 경우 등기사항전부증명서가 우선하고 면적과 지목 등이 상이한 경우 대장이 우선함

3. 부동산관련 법률내용

부동산 법률용어

(1) 도시·군 기본계획

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 계획으로 물리적 측면뿐 아니라 사회경제적 측면을 포괄하는 종합계획 → 바람직한 미래상을 제시하고 장기적인 발전방향제시
- 특별시장, 광역시장, 시장·군수가 관할구역에 대해 20년 기준으로 수립(년도의 끝자리는 0 또는 5년)하고 5년 마다 타당성 여부 재검토

(2) 도시·군 관리계획

- 법정계획으로 광역도시계획 및 도시기본계획에서 제시된 장기발전 방향을 구체화시키는 중기계획
- 특별시장, 광역시장, 시장·군수가 관할구역에 대해서 입안, 5년마다 타당성 여부 재검토

(3) 지구단위계획

- ① 도시 내 일정구역을 대상으로 환경친화적 도시환경을 조성하고 지속가능한 도시개발 및 도시관리가 가능하도록 하는 세부계획
- ② 평면적인 토지이용계획과 입체적인 건축계획이 서로 조화를 이루도록 하는 데 중점

(4) 기부채납

- ① 국가·지자체 등이 부동산 등 사유재산을 무상으로 받아들이는 것
- ② 기부채납 시 건폐율·용적률 등을 완화할 수 있도록 규정

(5) 재건축부담금 : 재건축사업으로 인한 초과이익을 조합원에게 환수하는 부담금제도

- ① 부과대상 : 재건축조합 설립 승인일 부터 준공 때(10년이 넘을 경우 10년으로 소급적용)까지 조합원 1인당 평균 이익이 8천만원을 넘을 경우
- ② 재건축초과이익 = 준공인가일 감정평가액(기준시가) - 조합설립 승인일 기준시가 - 개발비용
 - 정상주택가격 상승분
- ③ 초과 이익이 8천만원 초과(10%) ~ 2억8천만원 초과(50%) 단계별 차등
- ④ 재건축부담금은 준공인가일부터 5개월 안에 부과하고 6개월 안에 납부
- ⑤ 납부금액은 향후 주택매도시 양도소득세 계산에서 개발비용으로 공제하고 1세대 1주택자 중 6년 이상 장기보유자에 대해서는 감면제도 신설(보유기간에 따라 차등적용)

(6) 개발부담금 : 개발이익환수에 관한 법률

- ① 계획입지사업(대규모 개발 등), 개별입지사업(지목변경 수반)
- ② 계획입지사업은 개발이익의 20%, 개별입지사업은 25% 부과

(7) 공공지원 민간임대주택

- 임대사업자가 요건에 해당하는 민간임대주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대료 및 임차인의 자격제한 등을 받아 임대하는 민간임대주택 (임대료 증액은 5% 범위 내에서 결정)

(8) 이행강제금 : 법에서 저촉되는 행위를 한 자에게 시정명령 후 부과

- 건축법에서는 1년에 2회 이내, 농지법에서는 1년에 1회 부과 징수

(9) 투기지역 : 기획재정부장관이 부동산가격안정심의위원회를 거쳐 지정

- ① 지정효과 : 양도세 가산세율 적용, 주택담보대출 만기연장 제한 등
- ② 지정근거 : 자금흐름을 규제한다는 점에서 간접적인 규제, 소득세법

(10) 투기과열지구 : 국토교통부장관이 지정

- ① 지정효과 : 청약 1순위 자격제한, 재당첨제한, 전매제한 등
- ② 지정근거 : 부동산과 관련된 거래자체를 차단하는 규제라 직접규제로 볼 수 있음. 주택법

(11) 조정대상지역 : 투기과열지구 지정요건 중 정량 요건의 일부를 준용

(12) 법정지상권 : 토지와 건물이 동일 소유자에 속한 경우에 토지 또는 건물의 일방에만 제한 물권이 설정되어 있다가 이후 소유자를 달리하게 된 경우 건물소유자에게 별도의 설정계약 없이 인정되는 지상권

(13) 지역권 : 일정한 목적을 위하여 남의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 용익물권

- 편익을 얻는 토지(요역지), 편익을 제공하는 토지(승역지)

주택임대차보호법

(1) 적용범위

- ① 공부상의 표시만이 아닌 실질용도에 따라 판단하며 무허가·미등기 주택도 적용
- ② 임차주택의 일부가 주거 외의 목적으로 사용되고 있는 경우에도 적용

(2) 대항요건과 우선변제권

- ① 대항력 : 임차인이 주택의 인도와 전입신고를 마친 때 익일(다음날)부터 대항력이 발생하여 제3자에게 효력주장 가능
- ② 우선변제권 : 대항력을 갖추고 임대차계약서상 확정일자를 받으면 후순위담보권자나 기타 채권자보다 우선하여 보증금 변제

(3) 최우선변제

- ① 지역별로 정한 금액 이하의 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 최우선적으로 변제
- ② 소액임차보증금은 경매낙찰대금의 1/2을 초과할 수 없음

구분	우선 변제 보증금 범위	최우선변제 금액
서울특별시	165백만원 이하	5,500만원 이하
과밀억제권역, 세종시, 용인시, 화성시, 김포시	145백만원 이하	4,800만원 이하
광역시(군 지역 제외), 안산시, 파주시, 광주시, 이천시, 평택시	85백만원 이하	2,800만원 이하
그 밖의 지역	75백 만원 이하	2,500만원 이하

(4) 임대차기간 등

- ① 기간이 없거나 2년 미만인 임대차는 2년으로 본다. (임차인은 2년 미만 주장 가능)
- ② 묵시적 갱신 : 전 임대차와 동일한 조건, 임대차의 존속기간은 2년
 - 임차인은 언제든지 계약해지를 통고할 수 있고 3개월 후 효력발생
- ③ 계약갱신청구권 : 임차인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지 계약갱신을 요구하는 경우 정당한 사유없이 거절하지 못함 → 1회에 한하여 행사(갱신기간은 2년)
 - 임대인이 실거주하거나 직계존비속이 실거주 할 경우 거절 가능
- ④ 차임의 증액은 5%를 초과하지 못하고 1년 내에는 증액청구 불가
- ⑤ 월 차임전환 산정율 : 연 10%와 한국은행 기준금리에 2%를 더한 비율 중 낮은 비율 적용

(5) 임차권 등기명령

- ① 임대차가 끝 난 후 보증금이 반환되지 아니한 경우 임차인은 임차주택의 소재지를 관할 하는 지방법원 등에 임차권 등기명령을 신청 할 수 있음
- ② 임차권등기이후 대항요건을 상실해도 대항력과 우선변제권 유지
- ③ 임차인은 임차권등기와 관련하여 든 비용을 임대인에게 청구가능

상가임대차보호법

(1) 적용범위

- ① 상가건물로 사업자등록의 대상이 되는 영업용 건물의 임대차에 적용
- ② 동창회, 종교단체 등 비영리 단체의 건물에 적용되지 않음
- ③ 환산보증금이 지역별 한도 이내인 경우에 한해 적용 (일부규정)
 - 환산보증금=임차보증금+월차임×100
 - 임대료인상을 상한, 우선변제권, 월차임 전환시 산정율 등에 적용

구분	우선 변제 보증금 범위
서울특별시	9억원 이하
수도권 중 과밀억제권역, 부산시	6억 9천 만원 이하
광역시(군 지역 제외), 세종시, 파주시, 화성시, 안산시, 용인시, 김포시, 광주시	5억 4천 만원 이하
그 밖의 지역	3억 7천 만원 이하

(2) 대항요건과 우선변제권

- ① 대항력 : 건물의 인도와 사업자등록을 마친 때 익일부터 대항력 발생
- ② 우선변제권 : 대항력 + 확정일자(관할 세무서)

(3) 최우선변제

- ① 지역별로 정한 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 최우선적으로 변제
- ② 소액임차보증금은 경매낙찰대금의 1/2을 초과할 수 없음

구분	우선 변제 보증금 범위	최우선변제 금액
서울특별시	6,500만원 이하	2,200만원 이하
수도권 중 과밀억제권역	5,500만원 이하	1,900만원 이하
광역시(군 지역 제외), 안산, 용인, 김포, 광주시	3,800만원 이하	1,300만원 이하
그 밖의 지역	3,000만원 이하	1,000만원 이하

(4) 임대차 기간 등

- ① 기간이 없거나 1년 미만인 임대차는 1년으로 봄 (임차인은 1년 미만 주장 가능)
- ② 임차인은 전체계약기간이 10년이 될 때까지 계약갱신을 요구할 수 있고 임대인은 정당한 사유(3기 이상 차임연체 등)가 없는 한 거절할 수 없음
- ③ 차임의 증액은 5%를 초과하지 못하고 증액 후 1년 내 증액청구 불가
- ④ 월차임 보증금전환환산율 : 연 12%와 한국은행 기준금리 4.5배 중 낮은 이율 적용

(5) 권리금 회수기회 보호 등

- ① 권리금은 영업을 하는 자 또는 하려는 자가 임대인과 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 의미함
- ② 임대인은 임대차계약이 끝나기 6개월 전부터 종료 시까지 임차인이 신규 임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해할 수 없음
 - ※ 거절가능사유 : 신규임차인이 보증금 또는 차임지급능력이 없는 경우, 상가건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 않는 경우 등
- ③ 권리금 회수기회 보호를 위반할 경우 손해를 보상할 책임이 있음
- ④ 손해배상을 청구할 권리는 임대차가 종료한 날부터 3년 이내 행사

부동산거래신고

(1) 부동산거래의 신고

- ① 신고대상 : 매매계약, 부동산을 공급받는 자로 선정된 지위의 매매계약
- ② 거래의 신고
 - 매매계약 : 계약 체결일로 부터 30일 이내 소재지 시·군·구청장에 신고
 - 계약이 해제, 무효, 취소된 경우에도 확정일로 부터 30일 이내 신고

- 외국인 등이 대한민국 안의 부동산 등을 취득하는 계약을 체결하였을 때는 60일 이내에 신고관청에 신고해야 함

(2) 중개수수료

- ① 주택중개 보수율 : 거래금액 별 요율 적용 (5천만원 ~ 15억원 이상)
 - 매매·교환(최대 0.7% 상한), 임대차 등(최대 0.6% 상한)
- ② 주택 외 : 매매, 교환, 임대차 (0.9% 이내에서 합의 결정)
- ③ 주거용 오피스텔 : 매매 0.5% 이하, 임대차 0.4% 이하

제2장 부동산시장 및 정책분석

1. 국내외 부동산시장분석

부동산시장 영향요인

- (1) 경제상황
 - 경제호황기에는 유동성 증대로 투자가 집중, 소득증가로 부동산 산업 활성화
 - 경제불황기에는 투자가 위축되고 보수적인 자금운용으로 부동산시장 침체
- (2) 금리
 - 금리상승 시 시장의 유동성이 금융부문으로 흡수되어 투자수요 위축 및 자금조달비용증가로 부동산 시장이 침체, 금리인하 시 부동산시장으로 자금이 유입되고 구매력 확대
- (3) 구매력 : 주택의 구매력지표로 PIR(주택가격/연소득)을 주로 이용
 - 가격하락 및 소득증대 등 PIR값 하락 시 구매력 확대
- (4) 대출규제 : 국회의 동의없이 시장에 즉시 대응할 수 있는 규제(총량한도, 대출대상, 금리 등)
- (5) 수요와 공급 : 부동산의 수요와 공급문제는 국지성을 통해 분석
- (6) 전세가격 : 매매가격 대비 전세가격이 상승할 경우 매수로 전환
- (7) 세금 : 중과세적용 등으로 부동산시장이 침체, 시장의 활성화를 위해 비과세혜택 확대
- (8) 유동성 : 유동성은 금융시장과 주식시장, 부동산시장 간 지분을 공유
 - 보수적인 투자성향을 가진 경우 부동산시장에 머물 가능성이 높음
- (9) 인플레이션 : 인플레이션 발생 시 부동산 등 실물자산에 투자
 - 물가상승에 따른 가치하락을 보전
- (10) 부동산정책 : 우리나라에서는 정책이 시장에 미치는 영향이 큼
 - 상승기에 사용하는 규제책이 하락기의 부양책보다 효과가 큼

부동산시장의 현황

2025년 국내 부동산시장

- (1) 주택시장
 - 2025년 부동산시장은 전반적인 전약후강의 흐름을 보임
 - 1분기 : 정부의 가계부채, 스트레스 DSR 2단계 적용으로 시장 전체에서 관망세가 이어짐
 - 2분기 : 전세가격이 꾸준히 상승하고 입주물량 등 공급부족에 대한 우려가 커짐
 - 3분기 : 한국은행의 금리인하 기대감, 서울의 강남권, 용산, 성동 등에서 반등세가 나타남
 - 4분기 : 정부의 강력한 규제정책 발표에서 연말까지 서울 전 지역으로 가격상승세가 확대됨

(2) 상가시장

- 상가시장은 경기침체 등의 영향으로 하향안정세 유지
- 시세차익보다 임대수입에 관심이 높으나 매수수요의 증가로 가격은 상승한데 비해 임대료는 경기침체로 변화가 없어 수익률이 낮아지고 있으므로 가격과 임대료 모두 일정 부분 한계
- 양도소득세 등으로 매도가 어려워 시장에 우량한 물건이 거의 없는 상황

(3) 토지시장

- 2025년 전국의 지가는 완만한 상승세를 보였으며 서울의 강남 3구, 용산, 성동 등 핵심지역의 지가는 전국 평균을 웃도는 상승세를 보임 → 아파트 가격상승세가 토지가격 견인
- 가격상승세와 반대로 실제 거래는 활발하지 않음 → 대출규제 등으로 순수토지의 거래량 감소

해외부동산투자

해외부동산 투자제도

(1) 해외부동산 투자에 대한 규제완화

- 해외부동산 투자는 자유화되어 실수요자와 투자자를 불문 송금액 등에서 제한이 없음
- 취득 시 지정거래 외국환은행의 장에게 신고·수리

(2) 취득 시 신고

- ① 주거 이외의 목적으로 투자하거나 거주자 본인 또는 배우자가 해외에서 2년 이상 체재할 목적의 주거용주택 취득 시 신고 및 수리
- ② 취득 시 3개월 이내에 취득보고서 제출, 대금 송금 시 납세증명서 제출

(3) 처분 시 신고

- ① 처분 후 3개월 이내에 지정거래 외국환은행장에게 처분보고서 제출
- ② 처분한 달의 말일부터 2개월 이내에 부동산 양도소득세 예정신고납부
→ 5월까지 확정신고 및 납부 (거주지 관할 세무서)

2025년 해외 부동산시장

미국	- 주택시장은 거래 절벽상태가 지속됨 (기존주택거래 30년만 최저) - 모기지 금리가 6% 중반으로 높아 매도자와 매수자 모두 관망세 - 주택가격은 거래량 감소에도 전년대비 1.7%~4%상승세 - 매입포기 수요로 인해 대도시 중심으로 임대료 상승세가 높아짐
중국	- 부동산시장의 장기침체는 계속됨 (주택가격 3~5% 하락) - 정부는 미분양주택 매입, 주담대 금리인하 등 강력한 부양책을 발표
유럽	- 유럽은 금리인하와 공급부족의 영향으로 상승세를 보임 - 유럽중앙은행의 통화정책 정상화로 금리안정 → 대출접근성 개선
일본	- 공시지가는 버블경제 붕괴이후 33년 만에 최대상승폭 기록 - 도심 가격상승세가 높고, 외국인 투자는 엔화약세로 상승세 견인

인구구조변화와 부동산시장

(1) 인구 및 가구변화

- 인구감소로 인한 수요감소는 제한적이며 인구감소는 지방 소도시와 농어촌의 문제로 부각됨
- 2025년 우리나라 인구는 5,110만명으로 명확한 인구감소 국면
- 65세 이상 고령인구 비중이 20.5%로 초고령사회에 진입함
- 가구분화가 인구감소 속도보다 빨라 인구수 감소에도 가구수는 증가함
- 1인 가구가 1,000만가구를 넘어섬 → 도심역세권과 소형평형의 주거수요 증가
- 전체 인구의 절반 이상이 수도권에 밀집해 살면서 지역 간 불균형 심화
- 1인 가구의 증가와 금리의 영향으로 임대시장이 전세에서 월세중심으로 재편됨
- 1~2인 가구의 비중이 66%를 넘어 주택수요는 여전히 유효 → 소형주택 강세현상 지속
- 최근 주택규모의 다운사이징 현상으로 중산층 수준인 33평이 선호도가 높고 중산층 이상에서는 45평에 대한 선호도가 높을 것으로 예상됨

(2) 베이비부머

- ① 6.25전쟁 이후 전후세대로 인구가 급격히 증가한 시점(1955~1963)에 출생한 집단
- ② 은퇴 후에도 현재의 거주지에서 그대로 사는 비율이 80~90% 수준으로 예상됨
- ④ 현 거주지를 벗어나지 않으면서 주택규모를 줄일 것으로 보이므로 도심지역 내 중소형 선호추세가 강하게 나타날 것으로 예상됨

2. 부동산정책분석

부동산정책의 개념과 필요성

(1) 부동산정책의 개념

- ① 부동산활동을 전개하고자 하는 목표를 세우고 이를 달성하기 위한 부동산 대책들의 결정 및 운용에 관한 정부의 공적행위와 실행활동
- ② 부동산문제의 예방이나 완화 또는 해결차원으로 접근. 능동적인 과정

(2) 부동산정책의 필요성

- ① 경제적 논리 : 시장실패(불완전경쟁, 규모의 경제, 외부효과, 공공재 등)
- ② 정치적 논리 : 부동산은 국가성립의 기본요소로 정부개입 필요
- ③ 최유효이용 : 소유자들의 자유이용에 방임하지 않고 최유효이용 유도
- ④ 강력한 복지론 : 부동산은 공공성이 강한 재화로 형평성 도모를 위해서 공적개입 필요

(3) 부동산정책의 성격

- ① 부동산문제의 개선 : 부동산 문제의 비가역성으로 예방이 중요
- ② 부동산활동의 일부 : 부동산정책은 부동산활동의 일부로 부동산학 응용분야의 하나로 분류
- ③ 부동산법의 구현수단 : 정책의 궁극적 목적은 법이 표현하고 있는 이념과 이상의 구현

부동산정책의 종류

(1) 주택정책

- ① 주택공급 : 주택정책의 기본으로 주택보급률을 주요 통계치로 사용
 - 주택보급률이 100%라도 이사와 노후주택으로 인해 여유분이 필요
- ② 주택가격대책 : 합리적인 가격수준을 위해 상승 시 규제와 하락 시 부양책 사용
- ③ 주거환경의 개선 : 주택의 질적 향상이 중요해지고 있어 적합한 입지, 쾌적한 주거단지, 내부설계와 적절한 시공, 시설관리 등 부각

(2) 토지정책

- ① 토지관리체계 : 합리적인 토지관리체계를 위한 법률제정
- ② 토지이용계획 및 공공용지 확보
- ③ 토지소유권의 규제 : 토지는 부동산활동의 기본이고 소유권에 기반하여 활동이 이루어짐

(3) 조세정책

- ① 기존의 재정수입원으로서의 기능과 함께 특정한 정책목표달성에 이용
- ② 부동산세금은 관리주체에 따라서 국세와 지방세, 목적에 따라서 목적세와 일반세 등으로 분류
- ③ 재정수입확보(취득세 - 지방자치단체 등)와 함께 부동산경기의 조절, 분배 문제 개선, 규제의 완급조절을 위해 사용

(4) 금융정책

- ① 금리정책 : 저금리는 부동산가격을 상승시키는 역할을 하고 고금리는 하향조정하는 기능을 함
- ② 대출정책 : 대출총량제한, LTV, DTI, DSR적용 등
 - 즉시 발효되므로 주택이나 토지정책 등에 비해서 효과가 크고 빠름

시대별 부동산 정책

(1) 김영삼정부 ~ 이명박정부

김영삼정부	김대중정부	노무현정부	이명박정부
-부동산 실명제 시행	-분양가자율화 -분양권전매제한 제도 폐지 -재건축, 재개발 활성화	-종합부동산세 신설 -다주택자 양도세 중과 -실거래가신고 의무제도 실시	-양도세 감면 -보금자리주택 공급 -도시형생활주택 도입 -LTV와 DTI규제 강화 -취득세 한시인하

(2) 박근혜정부

- ① 행복주택공급 및 수도권내 공공분양주택 공급 축소
- ② 수직증축 리모델링 허용
- ③ 수익공유형, 손익공유형 모기지 도입
- ④ 주택바우처 도입확대
- ⑤ 뉴스테이 활성화

(3) 문재인 정부

- ① 투기지역 및 투기과열지구 지정
- ② 다주택자 양도소득세, 금융규제(LTV 및 DTI 등) 강화
- ③ 재건축 초과이익환수제 시행 및 안전진단 구조안정성 강화
- ④ 주거복지 로드맵 발표 : 신혼희망타운 공급
- ⑤ 주택임대사업자 세제혜택 축소
- ⑥ 3기 신도시 공급발표
- ⑦ 주택임대차보호법 계약 갱신청구권 도입

(4) 윤석열 정부

- ① 상생임대인(임대료 5% 이내 인상) 지원제도 개선
- ② 종부세 세율하향조정 및 기본공제금액 상향
 일반 6억원 → 9억원, 1주택 11억원 → 12억원
- ③ 재건축 부담금 합리화
- ④ 투기지역, 투기과열지구, 조정지역 등 규제지역 축소
- ⑤ 전매제한완화 : 수도권 최대 10년 → 3년
- ⑥ 정상사업장에 PF대출 보증 공급확대
- ⑦ 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 : 1기 신도시 정비

(5) 이재명 정부

- ① 수도권, 규제지역 내 주택구입목적 주택담보대출 최대한도 6억원으로 제한
- ② LH 직접시행을 통한 주택공급 활성화
- ③ 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가지역 추가지정(서울 전 지역, 경기 12개 지역 등)
- ④ 주택담보대출 스트레스 금리 상향조정 : 수도권, 규제지역(1.5% → 3%)
- ⑤ 전세대출 DSR적용
- ⑥ 은행 주담대 위험가중치 하한 상향조정(15% → 20%)
- ⑦ 다주택자 양도소득세 중과유예 종료 (26년 5월 9일)
- ⑧ 정상사업장에 PF대출 보증 공급확대
- ⑨ 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 : 1기 신도시 정비

3. 정부발표자료 활용

(1) 실거래가격(국토교통부)

- ① 2006년 이후 실거래가격 의무화 도입
- ② 실거래가 과세로 투자매력도는 반감되고 시장안정에 기여
- ③ 거래가 침체한 상태에서의 실거래가는 급매물수준의 낮은 가격

(2) 주택거래량(국토교통부)

- ① 일반적으로 거래량이 증가하면 가격이 상승함 (동행률 70%)
- ② 장기간 거래량 흐름을 분석하여 시장의 추이 파악

(3) 미분양주택(국토교통부)

- ① 절대적인 양에서는 부담은 크지 않음 (2009년 3월 16.6만호 → 25년 말 6.7만 호)
- ② 미분양주택은 해당 지역의 주택시장 추이를 확인할 수 있음

(4) 지가변동률(국토교통부) : 지역별 호재에 따라서 가변성

제3장 부동산투자전략

1. 투자분석 및 전략수립

부동산투자의 특징 및 장단점

특징	① 투자기간이 장기이고 많은 자본을 필요, 장래기대수익은 유동적 ② 수익창출 시 투자자의 능력에 의존하고 자본이득과 임대수익 기대 ③ 건물감가상각으로 인한 절세효과를 기대할 수 있음 ④ 도난·멸실의 위험이 없고 개발 시 개발이익이 발생할 수 있음
장점	① 투자수익의 안정성 ② 자본이득의 발생가능성 ③ 저당권설정으로 인한 자금유동화 가능 ④ 절세효과와 기대 : 감가상각, 세액공제 등
단점	① 소유자의 노력 필요 ② 재산상 위험 : 건물과 토지가 부가물에 대해서 손실이 발생 가능 ③ 환금성의 문제 : 부동산은 단기간에 현금화가 어려움 - 특히 토지의 경우 환금성문제가 더욱 큼

투자수익률 분석

수익률의 종류

- (1) 수익률 : 투자된 자본에 대한 수익의 비율로 부동산투자의 주요변수
- (2) 기대수익률(내부수익률)
 - 부동산투자에서 기대할 수 있는 예상수익률
- (3) 요구수익률 (필수적 수익률, 외부적 수익률, 기회자본비용)
 - ① 투자에 대한 위험과 기회비용을 반영하였을 때 투자자가 대상 부동산에 자금을 투자하기 위해 충족되어야 할 최소한의 수익률
 - ② 시간에 대한 비용(무위험률)과 위험에 대한 비용(위험증가율 : 위험할증률과 인플레이션)이 포함된다.
- (4) 실현수익률(실제수익률, 사후수익률, 역사적 수익률)
 - ① 투자가 이루어지고 난 후에 현실적으로 달성된 수익률
 - ② 부동산 투자분석 시에는 실현수익률을 알 수 없음

- ① 기대수익률 = 요구수익률 → 투자 채택
- ② 기대수익률 > 요구수익률 → 투자 채택
- ③ 기대수익률 < 요구수익률 → 투자 기각

레버리지 등 활용

(1) 레버리지의 의미

낮은 비용의 부채를 이용하여 투자수익을 증대시키는 것으로 부동산투자 시 자기자금만으로 투자하는 경우는 많지 않아 중요함

(2) 대출이자와 레버리지 효과

① 자기자본 대비 투자수익률이 상승 : 기대수익률 > 대출이자율

② 자기자본 대비 투자수익률이 하락 : 기대수익률 < 대출이자율

※ 다만 투자금이 부족한 경우 대출이용가능

③ 자기자본 대비 투자수익률은 변하지 않음 : 기대수익률 = 대출이자율

④ 레버리지 효과 시 대출이자에 대한 절세효과 고려할 수 있으며 대출금은 자금출처조사 시 증빙의 역할 가능

부동산가치분석

부동산가치

(1) 가격과 가치론

① 가격은 특정 부동산에 대한 교환의 대가이고 가치는 사람이 느끼는 주관

② 가격이란 대상 부동산에 대한 과거의 값이지만 가치는 현재의 값

③ 주어진 시점에서 부동산에 대한 가격은 하나밖에 없지만 가치는 많음

(2) 투자가치와 시장가치

① 투자가치는 모두 다른 각각이 처한 상황에서 특정 투자자의 개별적인 투자요구 조건들을 토대로 산정한 가치 → 미래수익을 현재가치로 환원한 값

② 투자가치 = 예상수익/요구수익률 ※ 할인율로 요구수익률을 사용함

③ 시장가치는 수요자와 공급자의 공정한 자유경쟁 하에서 시장에서 형성되는 객관적인 가치로 투자비용의 현재가치

④ 투자가치가 시장가치보다 크거나 같은 경우 투자를 결정

부동산평가 3방식 6방법

(1) 원가방식

① 현재 자산을 재생산하는 데 드는 비용에서 감가상각액을 공제하여 산정

② 감가요인 : 물리적 감가(시간의 경과로 인한 마모 등), 기능적 감가(설비불량, 구식이 된 경우), 경제적 감가(주위환경과 부적합, 공해 등 외부요인)

③ 신축건물과 특수목적 부동산 및 토지 중에서 조성지나 매립지 등에 유용

(2) 비교방식

- ① 최근 거래사례를 확보하여 조정작업을 거쳐 적절한 가치 추산
- ② 비준가격 = 사례가격 × 사정보정 × 시점수정 × 개별요인비교 × 지역요인비교 × 기타요인비교
- ③ 비교방식은 비교가능한 최근의 거래사례가 충분한 경우에 유용

(3) 수익방식

- ① 장래에 기대되는 순수익을 예상하여 현재가격으로 환원하여 평가하며 자산의 가치는 자산의 소득과 상호관계에 있다는 전제에서 시작됨
- ② 직접환원방식과 할인현금흐름분석법의 두 가지 방법이 있음
- ③ 직접환원법 : $V = I/R$
※ I : 1년간의 안정적인 순영업수익, R : 환원이율
- ④ 보유기간으로부터 매년 발생하는 수익을 예상하고 보유기간 말에 매각할 것으로 기대되는 매각수입을 추정한 후 할인하여 현재가치 산정

가격의3면성	3방식	평가 목적	6방법	시산가격 (시산임료)	특징
비용성 (과거)	원가방식 (원가측면)	가격	원가법 (복성식평가법)	적산가격 (복성가격)	원가측면 (과거)
		임료	적산법	적산임료	
시장성 (현재)	비교방식 (시장측면)	가격	매매(거래) 사례비교법	비준가격 (유추가격)	시장측면 (현재)
		임료	임대사례 비교법	비준임료 (유추임료)	
수익성 (미래)	수익방식 (투자측면)	가격	수익환원법	수익가격	투자측면 (미래)
		임료	수익분석법	수익임료	

화폐의 시간가치

■ 화폐의 미래가치

(1) 일시불의 미래가치

- ① 현재의 일정금액이 미래에 얼마인가를 의미
- ② 일시불의 미래가치 = 일시불 × 일시불의 내가계수

(2) 연금의 미래가치

- ① 매기간 일정액 불입 시 기간 말 달성되는 누적액
- ② 연금의 미래가치 = 연금 × 연금의 내가계수

(3) 감채기금계수

- ① 감채기금 : 미래에 일정액을 만들기 위해서 매기간 불입해야 하는 금액
- ② 연금(적금액) = 연금의 미래가치 × 감채기금계수

■ 화폐의 현재가치

(1) 일시불의 현재가치

- ① 미래 발생될 현금흐름을 현재시점 가치로 환산한 금액
- ② 일시불의 현재가치 = 미래일시불 × 일시불의 현재가계수

(2) 연금의 현재가치

- ① 매년 받게 될 연금을 일시불로 받을 때의 현재가치
- ② 연금의 현재가치 = 매기간 연금액 × 연금의 현재가계수

(3) 저당상수

- ① 저당상수란 연금의 현재가치를 기준으로 매기 지불 또는 수령할 금액을 결정할 때 사용(원리금균등분할 상환방식에 의한 대출상환액 산정)
- ② 연금(원리금상환액) = 연금의 현재가치 × 저당상수

경제성 분석기법

(1) 경제성 분석기법의 개요

- ① 경제성 분석기법은 계획한 사업의 수익성이 어느정도 인가 분석하는 것
- ② 화폐의 시간가치를 고려하지 않은 회수기간법과 회계적 이익율법과 화폐의 시간가치를 고려한 순현재가법과 내부수익률법이 있음

(2) 순현재가법 (NPV법)

- ① 순현재가치(NPV) = 예상 현금유입 현재가치 - 예상 현금유출 현재가치
- ② 예상되는 현금유입과 현금유출의 현재를 구하기 위해서 투자자의 요구수익률로 매년의 현금수지를 할인 (할인율로 요구수익률 사용)
- ③ 순 현재가 양(+)이면 수익율이 요구수익률을 만족시키고도 남는다는 의미임
- ④ 독립적 투자는 순현재가(NPV)가 0보다 크거나 같은 경우에 투자하며 복수의 투자안에서는 NPV가 0보다 큰 투자안 중 가장 큰 투자안 선택

(3) 내부수익률법(IRR법)

- ① 내부수익률(IRR) : 투자에 대한 현금유입 현재가치와 현금유출의 현재가치가 일치하는 할인율로 투자사업의 순현재가를 0(NPV=0)으로 만드는 할인율
- ② 단일 투자안에서는 내부수익률이 요구수익률 보다 크거나 같은 경우에 투자하며 복수의 투자안의 경우 내부수익률이 요구수익률 보다 큰 투자안 중 가장 큰 투자안 선택

(4) 순현재가와 내부수익률의 비교

- ① 순현재가법이 내부수익률법보다 투자결정기준으로 우월한 것으로 평가
- ② 재투자율 : 재투자율로 순현재가법은 요구수익률을, 내부수익률법은 내부수익률을 사용하며 순현재가법이 더 현실적
- ③ 부의 극대화 : 순현재가법을 기준으로 투자할 경우 부의 극대화 달성
- ④ 내부수익률법은 복수의 내부수익률이 발생할 수 있음

부동산 포트폴리오

(1) 포트폴리오 개념

- ① 투자자산이 한쪽에 편중되어 나타날 수 있는 위험을 줄이기 위해서 여러 자산에 분산 투자하여 안정된 결합이익을 얻고자 하는 자산관리방법
- ② 주식시장에서 발달한 이론으로 단기시장에 적합하며 부동산시장에 적용하는데 일정한 한계가 있음 → 부동산은 불완전시장으로 수익률을 계량화하기 어려움, 투자안에 따라 다른 세율 적용, 부동산의 불가분성, 장기투자시장인 부동산시장

(2) 포트폴리오 위험

- ① 체계적 위험 : 경기변동, 인플레이션, 이자율변동 등 피할 수 없는 위험
- ② 비체계적 위험 : 개별투자안으로부터 야기되는 위험으로 포트폴리오로 피할 수 있는 위험
- ③ 총위험은 체계적 위험과 비체계적 위험의 합이며 투자자산수가 많으면 비체계적 위험은 감소

(3) 포트폴리오 효과

- ① 자산간 배분으로 예금·주식·부동산에 적절하게 분산투자
- ② 자산별 특징

구분	안정성	환금성	수익성
예금	○	○	×
주식	×	○	○
부동산	○	×	○

- ③ 부동산 내에서도 주택, 상가, 토지 등 개별부동산에 분산 투자하는 것이 바람직하며 중대형주택에 대한 비중은 줄여나가야 함

2. 부동산 유형별 투자전략

주택투자전략

일반아파트 투자전략

(1) 아파트 투자선택기준

- 교육환경(학군), 교통환경, 지역커뮤니티, 자연환경(조망권 등), 편의시설(쇼핑시설 등), 대단지 위주(500세대 이상)의 새 아파트

(2) 일반아파트 투자전략

- 아파트는 주택유형에서 차지하는 비중이 60% 수준으로 높음(시세형성 용이, 규격화된 상품화 가능)
- 선택의 기준은 투자성이나 점차 투자가치보다 사용가치가 우선되고 있음
- 임대수익에 대한 선호증가로 소형아파트 중심의 투자패턴으로 전환
- 투자목적이 분명해야 하며 매입시기, 협상전략도 중요함

주택임대사업

(1) 주택임대사업등록

- 지방세 감면 : 시·군·구청 주택과에 주택임대사업자 등록신청서를 작성제출(매매계약서 등 지참)
- 국세 감면 : 주택 임대사업자등록 후 20일 이내 거주지 관할 세무서에 임대사업자 등록
- 감면세금 : 취득세, 재산세, 종부세, 양도소득세 → 면적 등에 따라서 차등 배분

(2) 주택임대사업자 : 주택임대관리업자와 임대사업자로 구분

- 주택임대사업자는 민간임대주택 공급자로서 세제상의 혜택을 누려왔음
- 최근에는 다주택자의 투자 회피수단으로 몰리며 입지가 약해짐

(3) 민간임대주택사업대상

- ① 주택임대관리업자 : 10년 이상 임대목적, 100호이상의 민간임대주택
 - 위탁관리형 : 단독주택 300호, 공동주택 300세대
 - 자기관리형 : 단독주택 100호, 공동주택 100세대
- ② 임대사업자 : 1호 이상의 민간임대주택을 취득 또는 취득하려는 임대사업자
 - 장기일반민간임대 : 10년 이상 임대목적 - 아파트 제외(단, 도시형생활주택은 포함)
 - 단기일반민간임대 : 6년 이상 임대목적 - 아파트 제외(단, 도시형생활주택은 포함)

분양투자전략

청약통장

(1) 청약통장의 분류

- ① 청약예금(민영주택), 청약부금(85㎡이하 민영주택), 청약저축(국민주택 등)
- ② 주택청약종합저축
 - 매월 적금식으로 납입가능, 최초청약 시에 국민주택과 민영주택을 선택
 - 2015년 7월 이후 주택청약종합저축으로 일원화, 기가입통장은 사용가능
 - 무주택세대주의 경우 총급여액이 7천만원 이하인 근로자는 최대 120만원까지 소득공제 가능

(2) 주택의 분류

- 국민주택 등 : 주택도시기금의 지원 또는 공공기관 건설, 85㎡ 이하
- 민영주택 : 국민주택 등을 제외한 주택 (지역별·면적별로 차등화 된 예치금)

(3) 청약 1 순위

① 일반지역

- 국민주택 : 수도권 1년 경과 + 납입회수 12회 이상, 지방 6개월 경과 + 납입회수 6회 이상
- 민영주택 : 수도권 1년 경과, 지방 6개월 경과 + 예치기준금액 이상 예치

② 투기과열지구 및 조정대상지역

- 청약통장가입 후 2년, 납입회수 24회(국민주택)이상

(4) 청약가점제

- 민영주택 청약 시 동일순위 내에서 경쟁이 있을 경우 적용
- 무주택기간(32점), 부양가족수(35점), 청약통장가입기간(17점)으로 산정

청약가점제 적용비율

면적	투기과열지구	조정대상지역	비규제지역
60m ² 이하	가점 40% 추첨 60%	가점 40% 추첨 60%	가점 40% 추첨 60%
60m ² ~85m ²	가점 70% 추첨 30%	가점 70% 추첨 30%	
85m ² 초과	가점 80% 추첨 20%	가점 50% 추첨 50%	추첨 100%

- 추첨제 대상 주택의 75%이상을 무주택자에게 우선 공급
- 가점제로 당첨된 자와 당첨된 세대에 속한 자는 2년간 가점제 적용배제

전매제한 등

(1) 분양권 전매제한

- 분양권 전매는 주택을 분양받은 자가 그 지위를 다른 사람에게 넘기는 것
- 분양권 전매는 법적 용어가 아니며 '입주자로 선정된 지위'의 명의변경
- 수도권 : 공공택지 및 규제지역 3년, 과밀억제권역 1년, 그 외 6개월
비수도권 : 공공택지 및 규제지역 1년, 광역시(도시지역) 6개월

(2) 청약제한 등

- 조정대상지역 1순위 제한 : 세대주가 아닌 자, 5년 이내 다른 주택에 당첨자가 된 자의 세대에 속한 자, 2주택 이상을 소유한 세대에 속한 자
- 분양가상한제 주택, 투기과열지구는 당첨일로부터 10년간 재당첨 제한(조정지역 7년)
- 공급질서 교란행위 및 불법전매 적발 시 주택유형에 관계없이 10년간 청약금지

(3) 분양 투자전략 수립

- 분양권의 경우에도 2017년 이후 실거래 신고제가 적용됨
- 무주택자는 청약가점제를 적극적으로 활용할 필요가 있음
- 실수요자의 경우에는 신혼부부, 다자녀, 노부모보양 등 특별공급 활용

재건축과 재개발 투자전략

정비사업의 개념과 종류

(1) 정비사업의 개념

- 도시 및 주거환경정비법의 절차에 따라 도시기능을 회복하기 위한 사업

(2) 정비사업의 종류

- ① 주거환경개선사업 : 도시 저소득주민이 집단으로 거주, 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경개선
- ② 재개발사업 : 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역의 주거환경개선과 상업지역·공업지역의 도시기능회복 등을 위한 사업
- ③ 재건축사업 : 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업
- ④ 소규모 주택정비사업 : '빈집 및 소규모 주택정비에 관한 특례법'의 절차에 따라 노후·불량건축물의 밀집지역 등과 가로구역에서 시행하는 사업

(3) 정비사업의 문제점

- 사업성 저하(임대주택 건설의무 등), 과도한 정비구역지정, 이해당사자 간 갈등, 공공지원 미흡(과도한 기부채납요구 등)

(4) 정비사업 동의요건

- ① 추진위원회 : 조합승인 전 정비사업 제반업무 준비
- ② 재개발사업 조합설립 요건 : 토지 등 소유자 3/4이상 동의와 토지면적 1/2이상의 토지소유자 동의
- ② 재건축사업 조합설립 요건 : 각 동 별 구분소유자의 1/2이상 동의와 주택단지 전체 구분소유자의 3/4이상 및 토지면적 3/4이상 토지소유자의 동의

(5) 정비사업의 절차

- ① 계획단계(기본계획수립 → 정비구역지정 → 추진위원회 구성 및 승인), 시행단계(조합설립인가 → 사업시행인가 → 관리처분계획), 완료단계(준공 및 이전고시 → 청산·등기 → 조합해산)
- ② 조합은 정비사업의 원칙적 시행자로 권리·의무의 주체
- ③ 재개발사업은 사업에 동의하지 않는 토지 등 소유자도 조합원이 되나, 재건축 사업은 사업에 동의하지 않는 자는 조합원이 될 수 없음
- ④ 시공사는 조합설립인가를 받은 후 경쟁입찰방법으로 건설회사 등 선정
- ⑤ 시공사와 조합간 공사계약 체결방법 : 도급제와 지분제
 - 도급제는 시공사에 직접 공사비용만 지급 후 사업정산 시 이익은 조합귀속
 - 지분제는 사업을 시공사가 책임지고 진행 하며 조합은 무상 지분을 확보, 사업정산 시 확정지분 이외의 이익은 100% 시공사 귀속
- ⑥ 사업시행인가 : 정비사업 일체의 내용을 시·군·구청장이 최종확정·인가

- ⑦ 매도청구권 : 재건축사업 시 조합설립에 동의하지 않는 자에게 청구
- ⑧ 관리처분계획인가 : 종전의 토지 또는 건축물의 소유권 등의 권리를 정비사업으로 새롭게 조성된 토지와 건축시설 등으로 변환하는 계획
- ⑨ 관리처분계획의 중요성 : 조합원의 이해관계를 다루는 가장 핵심적인 단계
- ⑩ 토지 등 소유자 중 분양신청을 하지 않는 자, 분양신청을 철회한 자, 분양대상에서 제외된 자에 대해서는 관리처분인가일의 다음날로 부터 90일 이내에 현금으로 청산해야 함
- ⑪ 비례율은 입주부담금에 영향, 비례율이 높으면 조합원에 유리한 것으로 해석되나 전체적인 사업성 자체가 좋아야 투자성이 좋은 지역임

(6) 1:1 재건축

- 소형평형 의무비율방식을 택할 경우 사실상 재건축이 어려운 중대형 단지에서 재건축이 가능하도록 함 → 소형평형 없이 사업이 가능
- 전용면적 30% 증가 가능, 평가 금액과 전용면적 범위내 2채를 받을 수 있음

(7) 리모델링

- ① 아파트 신축 후 15년이면 사업 가능, 현실적으로 30년 경과 (1기 신도시)
- ② 수평 증축은 기존 면적 85m²이하 이면 40%, 초과이면 30%까지 가능, 수직증축은 3층까지 허용, 14층 이하이면 2층까지

(8) 재건축 투자전략

- ① 5~6년 안에 입주가 가능한 재건축아파트에 투자
- ② 저밀도 아파트의 경우 조합원수가 적고 대지지분이 넓으며 추진속도가 빠름
- ③ 예상 추가분담금을 포함한 조합원분양가와 주변시세를 철저히 비교
- ④ 중층 아파트는 소형평형의무비율방식과 1:1 재건축방식을 비교평가
- ⑤ 주변을 대표하는 랜드마크 단지에 투자

(9) 재개발 투자전략

- ① 가급적 공시지가가 높은 물건을 선택
- ② 재개발시장이 침체되면서 소형지분이 가장 큰 하락세를 보임
- ③ 구역 내 다세대 등 소형지분으로 나뉘어져 있어 조합원이 많은 곳은 주의
- ④ 서울시의 신속통합기획 등으로 사업속도가 빨라질 것으로 기대됨
 - 착공 이전 사업기간을 5년에서 2년으로 단축하는 효과
- ⑤ 재개발투자는 철저하게 도심을 중심으로 이루어져야 함
- ⑥ 정부 주도하에 진행되는 공공재건축·공공재개발구역의 관심이 높아짐
 - 사업성이 좋지 않거나 소형단지 추진주체 부재 지역 등

기타 주택 투자전략

- ① 단독주택은 도시형생활주택의 개발 가능성으로 가격이 상승함
- ② 다가구주택의 경우 전세금 인상분을 월세로 전환하여 임대수익을 늘리는 방법을 고려
- ③ 도시형생활주택은 비도시지역에서 건설이 불가능하고 분양가 상한제에 적용을 받지 않으며 주차장설치기준이 완화되는 특징을 가짐
- ④ 도시형생활주택은 주차장요건의 강화되고 있는 점도 검토해야 함
- ⑤ 전원주택은 투자대상보다는 실수요자 중심의 접근이 필요함
 - 도시에서의 접근성이 좋아야 하며 계곡을 끼고 있으면 펜션으로 전환 가능

상가 등 수익형 부동산

상가 투자전략

- (1) 상가의 정의 및 종류
 - ① 도시지역 상권 내 근린생활시설과 업무시설이 주로 입점 된 수익형부동산
 - ② 단지 내 상가, 근린상가, 일반 상가, 테마상가, 복합상가, 오피스 상가 등
- (2) 상가투자전략
 - ① 경기의 접점에 있어 경기침체 시 수익성이 낮아짐
 - ② 저금리 기조 시 예금보다 높은 수익을 찾아 상가 등으로 진입
 - ③ 최근에는 분양사업 시행자가 임차인을 맞춰놓은 상태에서 분양을 받아야 함
 - ④ 금융기관, 대기업프랜차이즈 등의 비교적 큰 업체 세입자가 유리
 - ⑤ 상가건물 매매가격은 대지면적에 평당 가격을 곱하여 산정하는 것이 일반적임 (10년이 경과한 건물가격은 별도로 인정하지 않음)

오피스텔 투자전략

- ① 오피스텔은 건축법상 업무시설이며 최근 주택법 상 준주택으로도 분류되어 임대사업자로 등록 가능
- ② 소형주택 재고 감소, 1~2인가구의 증가, 전세가격상승으로 오피스텔로의 이주 증가
- ③ 도시형생활주택과 경쟁관계로 주차여건과 단지규모는 오피스텔이, 관리비와 월세수준은 도시형생활주택이 유리
- ④ 아파트에 비해서 시세차익이 낮아 임대를 통해 투자수익을 올려야 함
- ⑤ 분양가가 상승하고 전용률이 낮아져 투자수익률이 감소하고 있으므로 세전 목표수익률을 6% 이상으로 책정
- ⑥ 배후 수요를 보고 오피스텔 투자를 판단해야 함

오피스 투자전략

- ① 사무소 또는 영업소를 의미함 (메가오피스, 버츄얼오피스)
- ② 오피스빌딩의 수요공간은 날로 증대하고 있으며 고층화, 대형화 추세
- ③ 오피스빌딩은 쾌적성과 안정성, 건강성을 갖추어야 함
- ④ 오피스빌딩은 안정적인 투자상품으로 경기에 대한 민감도가 덜한 상태
 - 입주자가 법인 형태의 기업이 많음
- ⑤ 감당이 가능한 공실률은 5% 정도를 기준으로 함
- ⑥ 오피스빌딩 매매가격은 건물 연면적에 단위면적당 금액을 곱하여 계산하며 1개층을 구분등기하여 매각하는 사례도 있음
- ⑦ 수도권 오피스는 CBD(광화문, 을지로 등), GBD(강남지역), YBD(여의도, 마포 등), BBD(분당 일대)와 기타지역으로 나누어 임대료와 가격 등을 책정

농지 투자

농지 관련 용어

- (1) 농지와 농업인
 - ① 농지 : 농업경영에 사용하는 토지로 지목에 따르지 않고 현상에 따라 결정
 - ② 농업인 : 1,000㎡ 이상의 농지에서 농작물 등을 재배하거나 1년에 90일 이상 농업에 종사, 농업경영을 통한 연간 판매액이 120만원 이상인 자 등
- (2) 농지대장
 - ① 농지의 소유와 이용상태 등을 파악하기 위하여 모든 농지를 대상으로 농지 소재지를 관할하는 행정관청에서 작성하여 비치
 - ② 혜택 : 2년 이상 재촌 자경 후 취득세, 8년 이상 재촌 자경 시 양도세 감면 등
- (3) 농지취득자격증명
 - ① 농지소재지를 관할하는 시, 구, 읍, 면장에게 발급을 신청해야 함
 - ② 경매로 농지를 취득하는 경우에도 농지취득자격증명을 받아야 함
- (4) 자경
 - ① 농업인이 그 소유의 농지에서 농작물 경작 등에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력으로 경작, 농업법인의 농작물을 경작 등
 - ② 8년 이상 자경 시 연간 1억원, 5년간 2억원 범위 내에서 양도소득세 감면
- (5) 주말체험영농
 - ① 주말체험영농의 경우 세대당 1,000㎡ 범위 내에서 농지를 취득할 수 있음
 - ② 영농계획서 작성 후 농지취득자격증명을 받아 농지를 취득할 수 있음
- (6) 농지보전부담금
 - ① 농지를 전용하는 경우에 농지를 보전하고 관리 및 조성하는 데 부담하는 금전
 - ② 개별공시지가의 30% 이내, ㎡당 공시지가 50,000원 상한

개발행위허가

(1) 개발행위 허가제도

도시계획에 위반될 우려가 있는 개발행위를 하는 경우 허가여부를 결정

(2) 허가대상

- ① 건축물의 건축
- ② 공작물의 설치
- ③ 토지의 형질변경(경작을 위한 형질변경은 제외)
- ④ 토석채취
- ⑤ 도시지역에서의 토지분할(건축물이 있는 대지 제외)
- ⑥ 녹지지역, 관리지역, 자연환경보전지역 안에서 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위

토지거래허가

(1) 허가구역의 지정

- ① 투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역
- ② 국토교통부장관이 5년 이내의 기간을 정하여 지정

(2) 허가대상거래 및 허가권자

- ① 허가구역 안에서 대가를 받고 소유권과 지상권을 이전 또는 설정하는 거래를 하려는 자는 관할 시장, 군수, 구청장의 허가를 받아야 함
- ② 대물변제, 양도담보, 매도담보, 유저당계약 등은 허가를 요하며 건물에 대한 소유권이전과 무상계약, 사인증여 등은 허가대상이 아님

(3) 유의사항

- ① 일정 면적 이하의 거래는 토지거래허가대상이 아님 (주거지역의 경우 60㎡ 이하인 경우)
- ② 허가를 받고 취득한 자는 자기주거용 주택용지 2년, 농업용축산업임업어업용은 2년, 개발사업용 4년, 대체토지취득용 2년, 현상보전목적용은 5년을 허가받은 목적대로 사용의무
- ③ 허가받은 목적대로 이행하지 않을 경우 이행강제금이 부과됨 (허가받은 목적대로 이용하지 않은 경우 토지취득가액의 100분의 10에 상당하는 금액 등)

토지 투자 전략

(1) 토지투자요령

- ① 입지와 도로접근성이 중요하며 용도지역은 토지의 가치를 결정
- ② 임야 매입 시 준보전산지는 개발이 용이하므로 미래가치가 높아질 수 있음
- ③ 맨땅을 사서 그대로 매각하는 것 보다 개발을 전제로 매입해야 함
- ④ 도로에 접하지 않은 맹지는 일반적인 투자대상으로 보기는 어려움
- ⑤ 토지의 단가는 가급적 금액이 적은 것을 매입해야 함
- ⑥ 매입하려는 토지에 묘지가 있는 경우 분묘기지권 확인 필요
- ⑦ 군사시설보호구역은 군부대의 동의, 문화재 보호구역은 개발에 제한

(2) 토지투자 시 유의사항

- ① 가능한 정방형 토지와 남향이 좋으며 지질, 연약지반, 기후조건 등을 분석
- ② 지상에 타인소유건물과 미등기 건물이 소재하는 토지는 피해야 함

3. 경매·공매·NPL 투자전략

경매와 공매

법원 경매와 공매

- ① 근거법은 다르지만 다수의 불특정 입찰자를 대상으로 한 최고가 강제 매각방식이라는 점에서 차이가 없음 - 경매 : 민사집행법, 공매 : 국세징수법
- ② 경매는 인도명령제도가 있으나 공매는 명도소송만 가능
- ③ 경매는 법원에 직접 나가야하나 공매는 온라인 입찰을 통해서 참여
- ④ 경매는 유찰 시 1개월 간격으로 20~30%, 공매는 1주일 간격으로 10%씩 저감 되어 진행
- ⑤ 입찰보증금 : 경매는 최저경매가격, 공매는 매각예정가격의 10%로 차이 없음
- ⑥ 잔금납부방법 : 경매는 낙찰일로 부터 2주 경과 후 잔금기일이 정해지나 공매는 개찰일로부터 3일 이내에 잔금납부 가능

경매진행절차

(1) 강제경매와 임의경매

- ① 강제경매 : 채무명의(이행판결문 등)을 가지고 있는 채권자가 채무자 소유 부동산을 압류한 후 매각시켜 매각대금에서 금전채권의 만족을 얻는 강제집행
- ② 임의경매 : 전세권, 질권, 유치권, 담보가등기, 저당권 등 담보권실행을 위한 경매

(2) 경매절차

- ① 현장조사 : 매각 7일 전 경매서류 등의 열람
- ② 입찰준비 : 매수신청보증금(최저매각가의 10%), 도장, 신분증 등
- ③ 입찰서 작성
- ④ 개찰 및 최고가 입찰자결정 : 차순위 매수신고 가능
- ⑤ 낙찰 : 매각결정기일 후 7일간 낙찰 불허가 사유 심사를 통해 낙찰 결정
- ⑥ 낙찰허부에 대한 즉시항고 : 매각대금의 10% 공탁, 항고기각 시 몰수
- ⑦ 낙찰대금 납부 및 배당 : 대금지급기한 (매각 허가결정 후 1개월 이내)
- ⑧ 재경매 : 경락인이 경락 후 경락대금을 지급하지 않은 경우, 낙찰자는 재경매 기일 3일 전까지 연체이자 등을 지급 후 취소가능
- ⑨ 신경매 : 입찰을 실시하였으나 낙찰자가 결정되지 않은 경우

(3) 인도명령과 명도소송

- ① 인도명령 : 채무자가 낙찰부동산을 인도하지 않는 경우 대금완납 후 6개월 이내에 신청하여 대항력이 없는 점유자에게 부동산을 인도하게 하는 절차
- ② 명도소송 : 점유할 권원이 없는 자에 대해서 부동산의 점유를 이전할 것을 청구하는 소송으로 인도명령의 요건을 갖추지 못한 경우 활용

경매투자 유의사항

(1) 입찰 등 관련 유의사항

- ① 경매는 유찰 시마다 1개월 이후에 다음 회차의 경매기일이 정해짐
- ② 경매는 1회 유찰 시마다 다음 회차 진행 시 감정평가액이 20%씩 낮게 조정됨
- ③ 입찰가격은 수정할 수 없으므로 새 용지를 사용함
- ④ 공동으로 입찰하는 경우 공동입찰신고서를 입찰표와 함께 제출해야 함

(2) 권리분석 시 유의사항

- ① 말소기준 권리는 저당권, 근저당권, 압류, 가압류 등 중 최선순위권리가 됨
- ② 유치권은 공사대금으로 실무상 유치권이 인정되는 경우는 많지 않음
- ③ 경매물건의 밀린 관리비의 경우 매수인은 공용부분의 원금만 납부하면 됨
- ④ 원활한 명도를 위해서 적정수준의 이사비용을 제시하는 방법으로 협상

NPL 투자

(1) NPL(Non Performing Loan)의 개념

- ① NPL은 금융권의 무수익여신, 미회수채권 또는 부실채권
- ② 금융기관은 경매 대신 받을 돈에 대한 권리를 자산유동화회사(SPC)에 매각

(2) NPL 투자구조

- ① 자산유동화회사는 보험사증권사 등 기관투자자의 투자를 받아 NPL 매입 후 투자자를 모집해서 다시 매도
- ② 2016년 이후 개인의 NPL매입은 원칙적으로 금지됨
- ③ NPL매입은 근저당권을 인수하는 구조로 경매를 통해서 채권회수
- ④ NPL투자에 개인이 직접 참여할 수 있는 방법은 차단되고 대부업자 등록 등을 통해서 가능하므로 신중한 접근 필요

제4장 부동산 자산관리전략

1. 부동산 자산관리

부동산자산관리 개념 및 필요성

(1) 자산관리의 개념

- ① 소극적 의미 : 기존의 시설 운영중심의 관리로 시설관리 영역에 초점
- ② 적극적 의미 : 유지·운용하는 차원을 넘어 전체 자산의 운영과 총괄적인 포트폴리오를 포함한 전문적이고 종합적인 재무적 자산관리로 수익극대화

(2) 부동산 자산관리의 필요성

- ① 매각차익을 기대하기 어려운 상황에서 수익성 향상을 통해서 가치향상기대
- ② 건물 노후화에 의한 감가상각과 단순중개의 한계로 새로운 사업영역 구축필요
- ③ 건물을 보유한 기존 세대의 고령화로 관리부분에 대한 공백 발생
- ④ 고층건물과 대형화, 부동산 투자기회의 증대, 건물자산 운영비용의 증대 등
- ⑤ 부동산 리츠시장 확대, 부동산관리 대상의 복잡화 등

(3) 부동산 자산관리의 분야

- ① 부동산자산관리(REAM) : 자산운용업무(건물자산의 매입매각, 투자관리업무), 재무관리업무(파이낸싱, 회계, 수익관리 등), 최적의 포트폴리오업무
- ② 부동산재산관리(PM) : 건물자산의 임대관리업무를 수행하며 수익관리 공실 관리, 시설물관리 등 수행
- ③ 부동산시설관리(FM) : 시설물 유지관리업무 수행

(4) 부동산자산관리의 업무

- 업무 : 시장 및 지역경제분석, 자산평가 및 투자분석, 일상적 자산관리 등

(5) 자산관리 운영방식

- ① 직접관리방식 : 전통적 관리방식, 소규모 부동산에 적합
 - 장점 : 하자발생 시 신속한 조치, 기밀보안유지, 친절한 서비스 및 관리유지비 절약, 관리요원의 애착
 - 단점 : 관리의 전문성 결여 및 의욕저하, 소유자가 본업에 전념하기 어려움
- ② 위탁관리방식 : 전문성이 요구, 공동주택과 대형빌딩에 적합
 - 장점 : 빌딩관리의 전문화, 소유자는 본업에 전념, 급여체계 및 노무 단순화
 - 단점 : 전문성 있는 관리업자 확보가 어려움, 관리요원의 애착심이 낮음
- ③ 혼합관리방식 : 일부만 위탁, 과도기적 방식
 - 장점 : 관리업무의 강한 지위통제 가능, 일부업무만 위탁하여 전문성확보
 - 단점 : 책임소재의 불분명, 전문성을 충분히 활용할 수 없음

2. 보유부동산 분석

보유부동산 분석

(1) 보유 부동산 가치분석

- ① 입지분석
 - 주거지(기후조건과 사회적 환경 등 쾌적성), 상업지(배후지의 고객의 소득수준, 구매력, 인구 등), 산업용지(제품의 판매와 원재료 시장과의 접근성 등)
- ② 가격분석 : 매매사례를 통한 비교사례 평가방식 후 수익환원을 통한 검증
- ③ 수익성분석 : 우선 시세차익을 고려하고 임대수익률도 정확히 파악해야 함
- ④ 개발 및 미래가치분석 : 리모델링을 할 경우 기존임차인을 그대로 유지하면 수익률향상을 기대할 수 없으므로 세입자를 교체하는 수준의 접근필요

(2) 보유 부동산 자산배분

- 수익성과 안전성, 환금성 측면에서 분석 (주택, 토지에서 수익형부동산으로 안배)

(3) 부동산의 보유 또는 처분 : 시기가 중요하며 자산관리에서 연속선상에 있음

3. 부동산금융 활용

부동산금융 개념

(1) 부동산금융의 정의

- ① 부동산개발(투자) 또는 취득을 목적으로 부동산을 운용대상으로 하여 자기자본과 더불어 투자자본을 조달하기 위한 금융
- ② 모기지기능과 감가상각 및 차입금이자로 인한 세금감면 등 일반금융과 차이
- ③ 기능 : 부동산공급확대, 주택구입능력제고, 저당채권 유동화

(2) 주택금융의 특징

- ① 장기대출 : 주택금융은 20년의 장기(상업금융은 1년 내지 2년)
- ② 저리대출 : 가계의 소득수준을 감안한 상환능력에 의하여 결정
- ③ 개인대상 : 신용의 제한, 간접금융에 의존
- ④ 채무불이행 위험 : 주택이 직접적으로 수익을 발생시키지 않으므로 가계의 소득에 의존

부동산금융 상품

(1) 부동산간접투자자와 직접투자

- ① 전문성 : 부동산간접투자자는 분야별 전문가에 의한 투자결정 및 자산운용이 이루어지나 직접투자자는 투자자 개인의 판단에 의존
- ② 세제혜택 : 부동산간접투자자는 취득세와 양도소득세 감면효과가 있음
- ③ 안정성 : 간접투자자는 분산투자 및 전문인력을 통한 리스크 관리가 진행됨

(2) 부동산 펀드

- ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 100분의 50을 초과하여 부동산에 투자하는 부동산 집합투자기구
- ② 투자대상 : 부동산, 부동산관련 자산(부동산과 관련된 권리, 부동산과 관련된 증권), 부동산을 기초자산으로 한 파생상품
- ③ 부동산펀드의 종류 : 실물형, 대출형, 권리형, 증권형, 파생형, 준부동산

(3) 리츠(REITs)

- ① 다수의 일반투자자에게 자금을 모집하여 실물부동산 또는 부동산관련 증권 등에 투자하여 소득을 배분하는 부동산투자회사 또는 부동산투자신탁
- ② 종류
 - 위탁관리리츠 : 신탁업법 근거, 수익증권 취득방식으로 투자
 - 자기관리리츠 : 상법상의 실체회사인 주식회사, 자산운용전문인력 3인 이상의 상근임직원
 - 기업구조조정리츠 : 위탁관리, 기업구조조정용 부동산 매입
- ③ 도입배경 : 소액투자자들도 부동산 일부를 주식형태로 보유하여 수익창출
- ④ 최근 현황 : 제한적 조치들이 완화되어 활성화 될 것으로 기대됨

부동산개발금융

(1) 부동개발금융(PF)

- ① 개념 : 개발사업주체와 법적으로 독립된 개발프로젝트에서 발생하는 미래현금흐름을 상환재원으로 하여 자금을 조달하는 금융기법
- ② 특징
 - 시행사에 대한 대출로 엄격한 대출채권 담보장치확보 시 금리가 낮아짐
 - 시공사에 대한 지급보증 또는 채무인수를 받는 경우도 있음
 - 시행사의 사업부지확보, 시공사의 신용평가 등급, 인허가 관련 점검 필요

(2) 부동산 개발금융상품

- ① 개발신탁 : 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 신탁회사에 이전하고 신탁회사에서 효과적으로 개발하여 이익을 올려주는 사업 (부동산 신탁회사의 신용으로 개발자금 조달)

- ② PF브리지론 : 저축은행과 캐피탈사들이 시행사에 토지매입자금을 대출하고 시행사가 인허가 및 사업승인을 얻은 후 은행권의 대출상환
- 계약금 브리지론에서는 시행사와 동일한 위험 부담, 이자 외 수수료 선취
- ③ PF Loan형 ABS와 매출채권형 PF
- 대출채권형 : 금융기관 자금조달 후 유동화 주체역할을 금융기관으로 넘김
 - 매출채권형 : 우량건설회사들이 장래채권인 분양매출채권 유동화
 - PF자산유동화 기업어음 : 상법을 통해 유한회사와 주식회사형태로 어음 발행
 - PFV : 공동참여 PF방식, 설립자본금 50억 이상, 금융기관의 참여지분 5%이상
배당가능 이익의 90% 이상 배당 시 사업소득금액에서 공제